

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2071/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด สวรรคโลก  
นาย ประเสริฐ จันทร วัฒนพงษ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 343

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 7

การกระทำของผู้จัดหางานที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 7 แห่งพ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 นั้น ผู้จัดหางานจะต้องเรียกหรือรับค่าบริการจากผู้สมัครงาน ฉะนั้นเมื่อมีบริษัท. เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการเองและจำเลยไม่อยู่ในฐานะผู้จัดหางาน แต่อยู่ในฐานะเป็นเพียงนายหน้าผู้หวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว และจำเลยยังไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ เลย เช่นนี้การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดหางานหรือร่วมจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คน ที่หลบหนีได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยกล่าวอ้างกับประชาชนทั่วไปว่าจำเลยกับพวกเป็นตัวแทนบริษัทแกรนด์ บิสเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศอันเป็นเท็จโดยการหลอกลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้ นายนิพล จงบริบูรณ์ กับพวกรวม 14

คน หลงเชื่อและมองเงินค่าประกันในการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศจำนวน 73,000 บาท ให้แก่จำเลยกับพวกไป ซึ่งความจริงจำเลยมิได้รับอนุญาตจัดหางานจาก นายทะเบียนตามกฎหมายขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความ มาตรา 83, 91, 341, 343 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนรวม 38,000 บาท แก่ผู้เสียหายทุกคน

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ให้จำคุก 1 เดือน ข้อยกฟ้อง ประชาชนให้ยกฟ้อง

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเฉพาะข้อหาความผิดต่อพระราช บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7 ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ ตามที่คู่ความนำสืบว่า บริษัทแกรนด์ บีสเนซเซ็นเตอร์ จำกัด มีนายณรงค์ ละมุดน้อย เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าวมีที่ทำการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีนายประทุม ศรีนราเป็นตัวแทนของบริษัทในเขตจังหวัดสุโขทัย จำเลยรู้จักกับนายประทุมศรีนรา เพราะเป็นคนบ้านเดียวกัน นายประทุม ศรีนรา กับจำเลยเคยพาผู้เสียหายรวม 14 คน ไปสมัครทำงานบริษัท โดยผู้เสียหายกับบริษัทได้ทำสัญญากันไว้ มีนายณรงค์

ละมุดน้อย เป็นผู้รับเงินต่าง ๆ จากผู้เสียหายแทนบริษัทและรับรองว่าจะส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศภายในเวลาที่กำหนด จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องในสัญญาดังกล่าว ก่อนนี้นายประทุม ศรีนรา เคยชักชวนจำเลยจัดหางานให้คนงานไปทำงานต่างประเทศโดยสัญญาจะให้ค่าตอบแทนแก่จำเลย 1,000 บาทต่อคนงานหนึ่งคน แต่จำเลยก็ยังไม่เคยได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่มีผู้เสียหายคนใดจ่ายค่าบริการให้แก่จำเลยแต่ประการใดเมื่อบริษัทไม่สามารถส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศได้ จำเลยได้รับการขอร้องจากผู้เสียหายให้ช่วยเหลือ จำเลยจึงได้ติดต่อกับนายประทุม ศรีนรา และบริษัทแต่บริษัทไม่ยอมคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายส่วนนายณรงค์ ละมุดน้อย ได้หลบหนีไปจำเลยจึงได้ยอมใช้เงินแก่ผู้เสียหายคนละ 2,500 บาท ตามที่ผู้เสียหายขอให้ใช้ได้โดยผู้เสียหายจะไม่ดำเนินคดีกับจำเลยพร้อมทั้งมอบอำนาจให้จำเลยแจ้งความดำเนินคดีต่อ บริษัทและนายณรงค์ ละมุดน้อย แทนผู้เสียหายด้วยมีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดหางานโดยไม่รับอนุญาตหรือไม่

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานโดยเรียกหรือรับค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียน ส่วนค่าบริการตามความหมายในมาตรา 4 นั้น หมายความว่าเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นซึ่งเป็นค่าตอบแทนการจัดหางาน ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำของผู้จัดหางานที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 7 ดังกล่าว ผู้จัดหางานจะต้องเรียกหรือรับค่าบริการจากผู้สมัครงาน แต่กรณีของจำเลยนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้เคยเรียกร้องหรือรับค่าบริการจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ แต่บริษัทแกรนด์ บิสเนสเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ประกอบการจัดหางานเป็นผู้เรียกหรือรับค่าบริการเอง และจำเลยก็ไม่อยู่ในฐานะผู้จัดหางานตามความหมายของมาตรา 4 ด้วยเพราะจำเลยไม่ได้ผู้ประกอบการจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง จำเลยอยู่ในฐานะเป็นเพียงนายหน้าผู้หวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทดังกล่าวเท่านั้นและจำเลยก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทเลย การกระทำของ

จำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดหางานหรือร่วมจัดหางานโดยไม่รับอนุญาต ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนี้มาด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำนง นิยมวิภาต-เสียง ตริวิมล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |